

Nr. 116 Der Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Arbeitsministerium an den Stellvertreter des Führers. 3. Juli 1936

R 3901/20636, Bl. 297–300 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichs- und Preußischen Arbeitsministerium

Vertraulich!

Betrifft: Neugestaltung der Sozialverwaltung.

Hochverehrter Herr Reichsminister!

Ich hatte mehrfach Gelegenheit, Ihnen meine Gedanken über die Sozialverwaltung im Reiche und über die Notwendigkeit ihrer Neugestaltung vorzutragen¹. Ich erfülle die Zusage, Ihnen meine Ausführungen schriftlich zu übermitteln.

I. Der jetzige Zustand und seine Geschichte:

Die Sozialverwaltung im Reich und in den Ländern ist nicht organisch gewachsen. Sie bietet ein wenig erfreuliches Bild der Zersplitterung. Die einzelnen Teile der Sozialverwaltung sind im Laufe etwa eines Jahrhunderts zu ganz verschiedenen Zeiten entstanden. Darum prägt sich in ihnen schon allein der Wechsel der staatlichen Verfassungen im Laufe dieser langen Periode aus. Außerdem wurde für jede neue Verwaltung ein ihren Bedürfnissen entsprechender neuer Verwaltungsapparat geschaffen, der in der Regel auf die bereits bestehenden sozialen Verwaltungszweige nicht genügend Rücksicht nahm².

Der älteste Zweig der Sozial Verwaltung ist die sogenannte *Gewerbeaufsicht*. Sie wurde als besonderer Verwaltungszweig etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts geschaffen. Sie umfaßt unter dem Begriff des Arbeitsschutzes den Unfallschutz und die sogenannte Gewerbehygiene, ferner Frauen- und Kinderschutz und den Arbeitszeitschutz. Als Behörden der Gewerbeaufsicht sind Landesbehörden tätig. Die höchste Spitze liegt in den Landesministerien. Die Mittelbehörde ist den preußischen Regierungen und den entsprechenden außerpreußischen Behörden angegliedert. Darunter befinden sich sogenannte Gewerbeaufsichtsämter als selbständige Behörden. In kleineren Ländern fallen Zentral- und Mittel- oder Mittel- und Unterinstanz, unter Umständen sogar alle drei Instanzen zusammen. Die Reichsinstanz, das Reichsarbeitsministerium, ist zuständig nur für die Gesetzgebung und für zentrale Durchführungsbestimmungen. Unmittelbar ist das Ministerium nur als Preußisches Arbeitsministerium für das Land Preußen in die Verwaltung eingeschaltet.

Der nächste besondere Zweig der Sozialverwaltung, die *Sozialversicherung*, wurde in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts geschaffen. Wir hatten damals schon das Reich, aber der Schwerpunkt

¹ Zu diesen Unterredungen Krohns mit Heß, die auch der Abwehr der Pläne Leys (Dok. Nr. 38) gedient haben dürften, nichts ermittelt. Aktenmaterial zu den einschläg. Planungen des RAM, beginnend mit dem gescheiterten Projekt eines „Gesetzes zur Überleitung der Sozialverwaltung auf das Reich“ vom Okt. 1934, sowie zu den schwebenden Verhandlungen mit dem RIM über die Zuständigkeiten für das Wohlfahrtswesen und die Gewerbehygiene (s. ARH II/1, Nr. 127), mit dem RWiM über die Zuständigkeit für die Gewerbeaufsicht in: R 3901/20635, Bl. 139 ff.; R 3901/20636, passim.

² Allgem. Darstellung der nachgenannten Zweige der staatl. Sozialpolitik und des Aufbaus ihrer Verwaltungen seit Mitte des 19. Jh.: SYRUP/NEULOH.

der Verwaltung lag noch bei den Ländern. Das Reich übertrug die Durchführung der Sozialversicherung zahlreichen verschiedenen Körperschaften des öffentlichen Rechts, den Versicherungsträgern, die zum Teil unmittelbar einer Reichsaufsicht unterstellt, zum größten Teil aber noch der Aufsicht von Landesbehörden belassen wurden. Die Behörden der Sozialversicherung sind ebenfalls teils Reichsbehörden, teils Landesbehörden. Unter dem Reichssozialministerium ist höchste Behörde das Reichsversicherungsamt. Den Mängeln, welche die Vielgestaltigkeit und Zersplitterung der Sozialversicherung zeigt, will das Gesetz über den Aufbau der Sozialversicherung vom 5. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 577)³ abhelfen. Das Gesetz hat den Aufbau der Sozialversicherung, soweit es ohne Nachteile möglich erscheint, vereinheitlicht und übersichtlicher gestaltet, namentlich für eine straffe Leitung von oben gesorgt und die Versicherungszweige und Versicherungsträger in stärkere Verbindungen zueinander gebracht. Dieses Gesetz hat noch nicht ausreichend gelöst die Aufgabe der Heranführung der Sozialversicherungsverwaltung an andere Zweige der sozialen Verwaltung.

Als sich das Reich um die Arbeitsbedingungen, namentlich um die Lohnhöhe zu kümmern begann, wurden für die Regelung der Arbeitsstreitigkeiten besondere Behörden geschaffen. Einzelstreitigkeiten werden vor den *Arbeitsgerichten* ausgetragen, von denen in diesem Zusammenhang nicht weiter die Rede zu sein braucht. Der kollektiven Regelung der Arbeitsbedingungen dienten die im Jahre 1933 beseitigten Schlichtungsbehörden. Das Dritte Reich schuf sich einen neuen reichsunmittelbaren Apparat für die Überwachung der Arbeitsbedingungen und die Erhaltung des sozialen Friedens: die *Treuhänder der Arbeit*⁴. Sie sind selbständige Reichsbehörden und unterstehen unmittelbar dem Reichsarbeitsministerium. Einen Unterbau haben sie nicht; ein Ansatz dazu liegt in den sogenannten Beauftragten, die sie einsetzen können⁵.

In der Zeit nach dem Kriege wurde für die *Arbeitsvermittlung* und die *Arbeitslosenunterstützung* ein weiterer neuer Reichsapparat geschaffen: die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung mit ihren Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern. Die Reichsanstalt ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts; sie ist also nicht selbst Reichsverwaltung, untersteht aber unmittelbar dem Reichsarbeitsministerium. Sie ist aber keiner anderen Reichs- oder Landesverwaltung angeschlossen.

Endlich gehört zur sozialen Verwaltung ein besonderer Zweig, der ebenfalls nach dem Kriege geschaffen wurde, die sogenannte *Reichsversorgung*. Ihr obliegt die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und die Regelung von Pensionsansprüchen. Die Reichsversorgung ist reichsunmittelbare Verwaltung. Dem Reichsarbeitsministerium unterstehen die Hauptversorgungsämtler und Versorgungsämtler; auch diese Behörden sind keiner Reichs- oder Landesverwaltung angegliedert. Von den Gerichtsbehörden ist das Reichsversorgungsgesetzgericht Reichsbehörde und dem Reichsversicherungsamt angegliedert; die Versorgungsgerichte sind Landesbehörden und der inneren Verwaltung angeschlossen.

Von dem Aufbau des neuesten Zweiges der sozialen Verwaltung, des *Wohnungs- und Siedlungswesens* soll in diesem Zusammenhänge nicht gesprochen werden.

II. Kritik des Bestehenden:

Die soziale Verwaltung bietet danach, wie bereits gesagt, ein Bild großer Unübersichtlichkeit und Zersplitterung. Ihre fünf Zweige (abgesehen vom Siedlungs- und Wohnungswesen) stehen unvermittelt als besondere Organisationen nebeneinander. Die Behörden sind teils Reichs-, teils Landesbehörden. Auch die an der Durchführung der Sozialverwaltung beteiligten Körperschaften des öffentlichen Rechts unterstehen teils Reichs-, teils Landesbehörden. Weder die Behörden noch die

³ S. ARH I/2, Nr. 376 P. 35.

⁴ Gesetz über *Treuhänder der Arbeit* vom 19. 5. 1933 (RGBl. I S. 285); s. ARH I/1, Nr. 134 P. 3.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 141 Anm. 6.

Körperschaften sind miteinander verbunden, obwohl ihre Aufgaben sich vielfach überschneiden. Beispielsweise arbeiten die Treuhänder der Arbeit und die Landesarbeitsämter, obwohl sie viele Berührungspunkte und verwandte Aufgaben haben, unvermittelt nebeneinander. Eine für den Ausgleich zwischen den einzelnen Verwaltungszweigen und den einzelnen Behörden geeignete Spitze findet sich in den meisten Fällen erst in der höchsten Reichsverwaltungsstelle, im Reichsarbeitsministerium. Weder im Raum einer Provinz (oder dem entsprechenden Verwaltungsbezirk der außerpreußischen Länder) noch in den örtlichen Instanzen ist eine bezirkliche Stelle vorhanden, die die verschiedenen sozialen Verwaltungszweige einheitlich leitet oder ihre verschiedenen Interessen ausgleicht. Ein großer Teil der provinziellen Sozialverwaltung ist wenigstens regional einheitlich abgegrenzt: Die Bezirke der Landesarbeitsämter, der Treuhänder der Arbeit und der Hauptversorgungsämter decken sich im wesentlichen. Die großen Bezirke der Sozialversicherungsorganisationen und der Gewerbeaufsicht sind aber sogar räumlich von denen der anderen Verwaltungen verschieden. In der örtlichen Instanz decken sich die Bezirke der verschiedenen Behörden überhaupt nicht⁶.

Die sozialen Verwaltungsbehörden haben nicht nur keine unmittelbaren Beziehungen zueinander, sondern stehen auch fast alle selbständig und ohne unmittelbare Beziehungen zu der allgemeinen inneren Verwaltung. Auf der anderen Seite sind die wenigen sozialen Verwaltungszweige, die in die allgemeine innere Verwaltung eingegliedert sind (z. B. Oberversicherungsämter, Versorgungsgerichte und Versicherungsämter), von dieser oft recht stiefmütterlich behandelt. Namentlich wurden weniger fähige Beamte in die soziale Verwaltung abgeschoben, ein Verfahren, bei dem die Güte der Sozialverwaltung sehr stark gelitten hat. Auch die Verbindung einzelner Zweige der Sozialversicherung mit Selbstverwaltungskörperschaften (der Invalidenversicherung mit der Provinzialverwaltung, früher auch der Krankenversicherung mit der Stadtverwaltung) hat sich nicht ohne Gefahren erwiesen. Die Leiter solcher Selbstverwaltungsbehörden haben mehrfach die großen Mittel der Sozialversicherung für versicherungsfremde Zwecke des ihnen unterstellten Selbstverwaltungskörpers heranzuziehen gewußt.

III. Ziel einer Neuregelung:

Das Ziel einer Neuregelung wird es sein, die soziale Verwaltung in sich zusammenzufassen, sie aber auch soweit möglich in Beziehung zur allgemeinen Verwaltung zu bringen. Im einzelnen ergeben sich daraus folgende Aufgaben:

a) Die oberste Spitze.

Das Reichsarbeitsministerium ist bereits oberste Reichsspitze der gesamten sozialen Verwaltung. Es ist gleichzeitig oberste Landesbehörde für Preußen. Die Übernahme der Geschäfte der obersten Landesbehörde für die anderen Länder wird zurückzustellen sein, bis die Reichsreform weiter fortgeschritten ist. Das Reichsarbeitsministerium sucht aber wenigstens dafür zu sorgen, daß in allen Ländern die Spitze der Sozialverwaltung wenigstens in *einem* Ministerium oder *einer* Ministerialabteilung zusammengefaßt wird⁷. Das ist bisher aber noch nicht überall geglückt. Es gibt wohl kaum ein anderes Reichsministerium, das auf seinem Arbeitsgebiet mit mehreren Ministerien eines Landes Geschäftsverkehr pflegen muß.

⁶ Einzelaufstellung der Verwaltungsbezirke der 14 TdA und 16 Sondertreuhänder der Heimarbeit, der 11 Hauptversorgungsämter, 13 Landesarbeitsämter, 28 Landesversicherungsanstalten, 34 Landesfürsorgeverbände, 61 Oberversicherungsämter, 61 Versorgungsgerichte, 15 Versorgungssärztlichen Untersuchungsstellen, der div. Landesplanungsstellen und Gewerbeaufsichtsbehörden in: R 3901/20636, Bl. 252–276. – Vgl. auch die Denkschrift des RStH Sauckel vom 27. 1. 1936 sowie die Stellungnahme von StS Stuckart dazu: Dok. Nrr. 18 Ziff. III 1 f), 61 a.

⁷ Zu diesem Ziel vgl. bereits frühere Ausführungen Krohns: ARH II/1, Nr. 135 Anm. 8.

b) Aus den Behörden der Sozialverwaltung, die für provinzielle Bezirke (später Gaubezirke) errichtet sind, muß eine einheitliche Behörde gebildet werden. In ihr werden die Aufgaben der Landesarbeitsämter, der Landesversicherungsanstalten, der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, der Treuhänder der Arbeit und der Hauptversorgungsämter zusammengefaßt werden. Voraussichtlich wird es dann auch zweckmäßig sein, dieser Behörde provinzielle Aufgaben der Gewerbeaufsicht zu geben. An die Provinzialbehörde anzugliedern sein werden voraussichtlich dann auch ein Landesversicherungsamt als Ersatz für die bisherigen Oberversicherungsämter und ein Landesversorgungsgericht als Ersatz für die bisherigen Versorgungsgerichte.

Die zusammengefaßte Sozialverwaltung wird dann auch in die große provinzielle Verwaltung (Gauverwaltung) eingegliedert werden müssen. Ich lege Wert darauf, daß die Eingliederung als geschlossener Verwaltungskörper erfolgt und daß dabei die Sozialverwaltung nicht etwa in Einzelreferate aufgelöst wird. Dabei käme die soziale Verwaltung zu kurz. Sie würde wiederum zersplittert und nicht ihrer Bedeutung gemäß gewürdigt werden. Die oben von mir geschilderten Erfahrungen in der Behandlung der sozialen Angelegenheiten bei der allgemeinen Verwaltung schrecken allzusehr. Ein wirkungsvoller Einsatz der gesamten sozialen Verwaltung läßt sich auch nach ihrer Eingliederung in die allgemeine Verwaltung nur gewährleisten, wenn sie ein in sich geschlossener Block bleibt und unter der obersten Spitze der Provinzialverwaltung (Gauverwaltung) von einem auf sozialem Gebiete erfahrenen Beamten einheitlich geleitet wird.

Vertreter der inneren Verwaltung legen Wert darauf, daß ein Teil der Sozialverwaltung, nämlich bestimmte Körperschaften der sozialen Versicherung, wie die Landesversicherungsanstalten und landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, mit der kommunalen Verwaltung der Provinz (Landeshauptleuten) verbunden bleiben. Auf die Gefahren, die in einer solchen Verbindung gelegen haben, habe ich schon hingewiesen. Der Vorschlag beruht letzten Endes auf dem Wunsche, einer Verödung der kommunalen Selbstverwaltung durch Zuführung neuer Aufgaben abzuhelpen und die Geldmittel der Landesversicherungsanstalten für Provinzialzwecke nutzbar zu machen. Dem kann keinesfalls zugestimmt werden. Die Selbstverwaltung der Reichsversicherung ist etwas anderes als die Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften. Es kann der lebensfähigen Sozialversicherung nicht zugemutet werden, sich selbst aufzugeben zugunsten einer anderen notleidenden Verwaltung. Die Verödung der Provinzialkommunalverwaltung ist nicht von seiten der Sozialverwaltung herbeigeführt worden, kann aber von dieser Seite aus auch nicht wieder beseitigt werden. Die Geldmittel der Sozialversicherung fließen auch nicht aus Quellen der Provinz, sondern aus dem Beitragsaufkommen der Versicherten und ihrer Arbeitgeber sowie aus den Reichszuschüssen. Aufgabe der Sozialversicherung ist es, diese Mittel treuhänderisch zu verwalten und sie ihrem Verwendungszweck zu erhalten. Jede Unklarheit muß hier unbedingt vermieden werden. Die einzig mögliche organische Verbindung ist die der sozialen Selbstverwaltung mit der sozialen Staatsverwaltung.

Wenn die *gesamte* Sozialverwaltung mit der kommunalen Selbstverwaltung vereinigt werden könnte, so ließe sich darüber vielleicht noch reden. Da aber die meisten Aufgaben der Sozialverwaltung reine Staatsaufgaben sind, wie die Aufsicht über die Versicherungsträger, die Gewerbeaufsicht, die Gerichtshaltung, die Aufgaben der Treuhänder, der Arbeitseinsatz, die Reichsversorgung, und nicht den kommunalen Körperschaften übertragen werden können, so würde die Verbindung eines *Teils* der Sozialverwaltung mit der kommunalen Selbstverwaltung die Spaltung der einheitlichen Sozialverwaltung bedeuten. Dagegen muß ich mich aus den oben angeführten Gründen nachdrücklich wenden.

Wenn die provinziellen Sozialverwaltungsbehörden untereinander und mit der späteren Gauverwaltung zusammengefaßt werden sollen, so werden ihre Bezirke untereinander und mit den späteren Gaubezirken in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Insofern wird das letzte Wort auch für diesen Teil der Reform erst gesprochen werden können, wenn die Neueinteilung des Reiches endgültig feststeht. Vorbereitende Schritte sind aber durchaus möglich und greifen der Reichsreform in keiner Weise vor. Die einzelnen provinziellen Sozialverwaltungsbehörden lassen sich auch

schon vor Beendigung der Reichsreform untereinander sehr wohl zu einer geschlossenen Sozialverwaltung zusammenfassen, soweit nötig unter Bereinigung ihrer Bezirke. Wenn dabei vorübergehend eine Lockerung der jetzt bestehenden Bindungen von der allgemeinen Verwaltung eintritt, so halte ich das für weniger gefährlich als den jetzigen Zustand der Zersplitterung. Im übrigen kann man dabei vorsichtig und schrittweise Vorgehen. Das gilt namentlich für die Frage, ob und wann die Aufgaben der Treuhänder einer größeren Behörde angeschlossen werden sollen.

c) In der örtlichen Behördenstufe bedarf es einer ähnlichen Zusammenfassung der Aufgaben wie in der Mittelstufe. Aus den Arbeitsämtern, Gewerbeaufsichtsämtern, Versorgungsämtern und Versicherungsämtern, falls diese bestehen bleiben, müssen möglichst einheitliche Sozialbehörden geschaffen werden. Diese können dann auch den Treuhändern als jetzt fehlender örtlicher Unterbau zur Verfügung stehen. Für die Zusammenfassung müssen die örtlichen Bereiche der jetzigen Behörden in Übereinstimmung gebracht werden. Die Zahl der Versorgungsämter, die anfangs 300 überschritten hat, hat sich im Laufe der Zeit auf 75 vermindert; die Zahl der Gewerbeaufsichtsämter beläuft sich auf 200. Die Zahl der Arbeitsämter (bisher 360) wird sich, namentlich wenn für die Übergangszeit die Bildung von Außenstellen zugelassen wird, nicht unwesentlich vermindern lassen. An Stelle der bisher noch vorhandenen 800 bis 900 Versicherungsämter wird, wenn diese Ämter überhaupt bestehen bleiben, künftig mit 200 bis 300 gut auszukommen sein. Es wird also mit 200 bis 300 Sozialverwaltungsämtern in der untersten Stufe zu rechnen sein, wobei nicht jedes dieser Ämter unbedingt mit einer Versorgungs- oder Gewerbeaufsichtsabteilung ausgestattet zu sein braucht. Ob sich auch für die zusammengefaßten untersten Sozialbehörden die Möglichkeit einer Angliederung an die allgemeine Verwaltung finden läßt, muß ich im Augenblick dahingestellt sein lassen. Die Anlehnung an die unteren Selbstverwaltungskörper (Gemeinden oder Kreise) wird kaum in Frage kommen, nicht nur weil deren Zahl viel zu groß ist, sondern weil sie auch räumlich nicht genügen, um den für die sozialen Aufgaben (z. B. für die Arbeitsvermittlung) nötigen Ausgleich zu schaffen oder um den für eine durchgebildete und lebenskräftige Verwaltung genügend großen Arbeitsanfall zu sichern. Aber auch die Angliederung an die Regierungspräsidenten in Preußen und die entsprechenden Behörden im übrigen Reich wird schwierig sein, weil deren Zahl wesentlich hinter dem Bedürfnis der Sozialverwaltung zurückbleibt. Eine Entscheidung dieser Frage wird auch erst möglich sein, wenn der Neuaufbau des Reiches endgültig feststeht. Daß dann möglichst versucht werden muß, die unterste Sozialbehörde einer Behörde der allgemeinen Verwaltung anzugliedern, ist auch meine Ansicht. Sollte es aber nicht möglich sein, so würde ich das nicht für einen untragbaren Fehler halten. Auch selbständige Sozialbehörden können lebensfähig sein und segensreich wirken, wenn sie genügend Aufgaben haben. Den Anschluß an die innere Verwaltung findet die Sozialverwaltung dann in der Provinzial-(Gau-)instanz.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihr Interesse und Verständnis, hochverehrter Herr Reichsminister, für meine Gedanken wecken könnte. Sie haben zum Hauptziel, die Sozialverwaltung schlagkräftig und einsatzfähig zu machen zum Wohl der von ihr betreuten Arbeiter und Angestellten. Um vor einer Entscheidung über die Fragen eine unnötige Unruhe in dem großen Bereich der Sozialverwaltung zu vermeiden, wäre ich dankbar, wenn meine Anregungen auf einen kleinen Kreis Ihrer Mitarbeiter beschränkt bleiben könnten.

Abschrift dieses Schreibens für Herrn Reichsleiter Bormann füge ich bei⁸.

Heil Hitler
Ihr sehr ergebener

⁸ Aufnahme des Schreibens durch den StdF und etwaige Weiterbehandlung nicht ersichtlich. Die Vorschläge des RAM kamen aber in dieser Form nicht zur Durchführung.

Dr. Krohn

Zitierhinweis

Nr. 116 Der Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Arbeitsministerium an den Stellvertreter des Führers. 3. Juli 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d116>